

일련번호	6	감사자	관리4급 ○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	환불	재정상 조치금액	338,300원
수감부서 (처리할 부서)	서울동부지사	처분요구일자	2018.8.14.	회신기일	2018.10.13.

시 정 요 구

제 목 주택분양보증 보증료 정산 처리 부적정

관 련 부 서 서울동부지사

내 용

1. 업무개요

서울동부지사는 ○○○○○○(주)이 시행한 ○○ ○○ ○○○○○○ 파크뷰 사업장의
사용검사(2017.11.24.) 및 소유권보존등기(2017.12.8.)가 완료됨에 따라 2018.5.23.(서울
동부지사-3705호) [표1]과 같이 보증료를 정산하였다.

[표1] ○○○○○○○ ○○ ○○ 사업장 주택분양보증 발급내역

구 분	보증금액(원)	보증료 계산기간	보증료(원)
당초 납부보증료(A)	25,713,450,000	2016.07.12. ~ 2017.12.31.	72,049,000
정당보증료 (B)	25,713,450,000	2016.07.12. ~ 2017.12.08.	68,969,460
환불보증료 (A - B)			3,080,000

2. 관계법령 등(판단기준)

「보증규정시행세칙」 제35조 제2항 제4호에 따르면 보증서 발급이후 입주자모집
공고승인과정에서 분양가격이 인하된 경우에는 입주자모집공고승인서상 분양가
격을 기준으로 보증료를 정산하도록 되어 있다.

따라서 분양보증 해지시에는 입주자모집공고승인서상의 분양가격을 확인하고 그

가격을 기준으로 보증료를 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, 위 사업장은 ○○시청 건축과로부터 2016.7.12. 입주자모집공고를 승인(○○시 건축과-21642) 받았으며, 입주자모집공고상의 공급금액에 따르면 분양보증의 대상이 되는 계약금과 중도금의 합계는 25,587,152,976원이다.

따라서 서울동부지사에서는 입주자모집공고 승인과정에서 분양가격이 인하된 위 사업장의 분양보증료 정산시 입주자모집공고승인서상 분양가격을 기준으로 보증료를 정산하여야 하였음에도 불구하고 당초 보증금액을 기준으로 보증료를 정산하였다.

그 결과 보증료 정산시 [표2]와 같이 보증료 338,300원을 적게 환불하게 되었다.

[표2] 보증금액 감액에 따른 보증료 정산내역

구 분	보증금액(원)	보증료 계산기간	보증료(원)
당초 납부보증료(A)	25,713,450,000	2016.07.12. ~ 2017.12.31.	72,049,000
정당보증료 (B)	25,587,152,976	2016.07.12. ~ 2017.12.08.	68,630,700
기환불보증료 (C)			3,080,000
추가 환불 가능보증료 (A - B - C)			338,300

관계부서 의견 서울동부지사는 감사결과에 별다른 이의를 제기하지 않으면서 즉시 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 서울동부지사장은 ○○○○○○(주)이 시행한 ○○ ○○ ○○○○ ○ 파크뷰 사업장의 보증금액 감액으로 인한 추가 환불보증료 338,300원을 환불하시기 바랍니다.(시정)